

[별표 1] <개정 1994.10.4, 1995.1.21>

위반행위의 종류별 과징금 부과기준(제3조제1항 관련)

위 반 행 위	해당 법령 조항	자동차운수사업의종류별과징금의금액											자동차 운송알 선사업	자동차 대 여 사 업
		여객자동차 운송사업						화물자동차운송사업						
		시내 버스	시외 버스 ·농 어촌 버스	전세 버스	특수 여객	일반 택시	개인 택시	노선 화물	전국 화물	일반구 역화물	용달 화물	특수 화물		
1.면허 또는 등록등														
가. 면허받은 노선을 위반하여 운행한 때	법 제4조 제1항 및 제2항	180만원	180만원					180만원						
나. 면허를 받은 사업 구역외의 행정구역에 상주하여영업한 때	법 제4조 제1항 및 제2항					180만원	180만원							
다. 한정면허를 받은 사업자가 면허받은 업무의 범위 또는 면허의 기간을 위반하여 운행한 때	법 제4조 제3항	180만원	180만원	180만원		180만원		180만원	90만원	180만원	90만원			
라. 면허·등록 또는 허가받은 업종의 범위를 벗어나다 른 영업행위를 한 때	법 제4조·법 제16조의2·법 제49조·법 제55조의2	180만원	180만원	180만원	180만원	180만원	180만원	180만원	180만원	180만원	90만원	180만원	180만원	180만원
마. 면허를 받거나 등록한 차고를 이용하지 아니하고 도	법 제4조	10만원	10만원	20만원	20만원	10만원	10만원	10만원	20만원	20만원	10만원	20만원		20만원

로상에서 밤샘 주차를 한 때														
2. 운임 및 요금														
가. 운임 및 요금에 대한 인가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 미리 운송 기타영업을 개시한 때	법 제8조· 법 제50조· 법 제54조· 법 제55조의5	40 만원	40 만원	40 만원	40 만원	40 만원	40 만원	40 만원	40 만원	40 만원	20 만원	100 만원	100 만원	40 만원
나. 인가 또는 신고한 운임 및 요금을 받지 아니하고 부당한 요금을 받은 때	법 제8조· 법 제50조· 법 제54조· 법 제55조의5	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	10 만원	50 만원	50 만원	20 만원
다. 여객 또는 화주로 부터 운임이나 요금환급의 청구를 받고 이를 환급하지 아니한 때	법 제23조	20 만원	20 만원					10 만원						
라. 운임 또는 요금을 받고 승차권이나 영수증을 교부하지 아니하거나 송하인으로부터 화물을 인도받고 화물표를 교부하지 아니한 때(농어촌버스의 경우를 제외함)	법 제23조		10 만원	10 만원	10 만원			10 만원	10 만원	10 만원	10 만원	10 만원	10 만원	10 만원
마. 미터기를 부착하	법 제4조					40	40							

지 아니하거나 미터기를 사용하지 아니하고 여객을 운송한 때(구간운임제 시행지역을 제외함)						만원	만원							
바. 운임 및 요금등게시하여야 할 사항을 게시하지 아니한 때	법 제10조· 법 제55조· 법 제55조의12	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원			20 만원	20 만원	20 만원	10 만원	20 만원	6 만원	20 만원
사. 소아의 무임운송을 거절하거나 받지 아니하여야 할 운임을 받은 때	법 제20조	10 만원	10 만원											
3. 운송약관·알선약관 및 대여약관														
가. 인가를 받지 아니하고 운송약관·알선약관 또는 대여약관을 미리 시행한 때	법 제9조· 법 제51조· 법 제55조의6	100 만원	100 만원	100 만원	100 만원	100 만원	100 만원	100 만원	100 만원	100 만원	50 만원	100 만원	100 만원	100 만원
나. 인가를 받은 운송약관·알선약관 또는 대여약관의 내용에 위반한 때	법 제9조· 법 제51조· 법 제55조의6	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	30 만원	60 만원	60 만원	60 만원
4. 운송순서														
가. 정당한 사유없이 운송의 청약을 받은 순서에 따라 여객 또는 화물을 운송하지 아니한	법 제12조	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	10 만원	20 만원		

상시 주차시켜 영업한 때	법 제13조· 법 제53조· 법 제55조의 12	100 만원	100 만원	100 만원	100 만원	100 만원	100 만원	100 만원	100 만원	100 만원	100 만원	50 만원	100 만원	60 만원	180 만원
다. 인가·등록 또는 신고를 하지 아 니하고 영업소· 정류소 또는 차 고를 신설·이전 한 때	법 제13조· 법 제53조· 법 제55조의 12	20 만원	20 만원						20 만원						
또는 사업계획변 경의 등록이나 신 고없이 주사무소 나 영업소별 차량 대수를 임의로 변 경한 때	법 제13조· 법 제53조· 법 제55조의 12														
라. 운행시간에 대하 여 사업계획 변경 의 인가를 받지 아니하고 미리 운 행하거나 임의로 운행 시간을 준수 하지 아니한 때	법 제13조· 법 제53조· 법 제55조의 12	10 만원	10 만원	10 만원	10 만원	10 만원	10 만원	10 만원	10 만원	10 만원	10 만원	6 만원	10 만원	10 만원	10 만원
마. 기타 사업계획의 내용에 위반한 때	법 제13조· 법 제53조· 법 제55조의 12														
6. 공동경영에 관한 계 약 기타 운수에 관 한 협정의 신고의무 를 위반한 때	법 제14조	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원								60 만원
7. 노선운송화물의 집 화 및 배달을 위하 여 지정받은 사업구	법 제16조							20 만원							

역을 벗어나서 화물을 집화 또는 배달한 때														
8. 허가를 받지 아니하고 소화물의 일관 수송을 한 때	법 제16조의 2							180만원	180만원	180만원	90만원	180만원		
9. 자동차의 전복·화재 등 다음 각호의 중대한 사고가 발생할 경우 지정된 시간내에 서면보고를 하지 아니한 때. 다만, 사고에 대한 고의·과실책임이 없는 자는 제외한다.														
가. 사업용자동차의 전복·전락·화재 또는 철도차량과의 충돌사고	법 제17조· 법 제55조의 12	25만원	25만원	25만원	25만원	25만원	25만원	25만원	25만원	25만원	12만원	25만원		25만원
나. 사망자발생사고·()안은 개인사업자의 경우	법 제17조· 법 제55조의 12	25만원	25만원	25만원	25만원	25만원	5만원	25만원	25만원	25만원 (5)만원	12만원 (5)만원	25만원		25만원
다. 6인이상의 중상자 발생사고. ()안은 개인사업자의 경우	법 제17조· 법 제55조의 12	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	2만원	10만원	10만원	10만원	10만원 (2)만원	10만원		25만원
10. 운송시설, 수송의 안전 및 여객 또는 화주의 편익확보														
가. 차량 및 영업소의 청소상태가 극히	법제23조, 법제55조	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	6만원	6만원	10만원	

반하여 앞바퀴에 재생한 타이어를 사용하여 운행한 때		만원	만원	만원	만원									
아. 앞바퀴에 튜브레 스타이어를 사용 하여야 할 자동차 에 이를 사용하지 아니하고 여객을 운송한 때	법제3조의2		360 만원	360 만원										
자. 기타 사업용자동 차의 구조등기준 에 적합하지 아니 한 자동차를 이용 하여 여객 또는 화물을 운송한 때	법제3조의2, 법제55조의 12	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원		20 만원
12. 사업자의 금지행위														
가. 부당한 운송조건 을 제시한 때	법제24조 제1항	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	10 만원	20 만원		
나. 승차거부 기타운 송의 인수를 거부 한 때	법제24조 제1항	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	10 만원	20 만원		
다. 자동차운송사업의 건전한 발달을 저 해하는 결과를 초 래할 경쟁을 한 때	법제24조 제2항	40 만원	40 만원	40 만원	40 만원	40 만원	40 만원	40 만원	40 만원	40 만원	20 만원	40 만원		
라. 승차정원 6인이하 의 자동차로 합승 행위를 한 때	법제24조					20 만원	20 만원							
마. 호객행위나 장기	법제24조	10	10	10	10	20	20	10	10	10	6	10		

정차를 한 때		만원	만원	만원	만원	만원	만원	만원	만원	만원	만원	만원		
바. 정류소외의 장소에서 여객을 승·하차하게 한 때	법제24조	20만원	20만원											
사. 자동차의 문을 완전히 닫지 아니한 상태에서 출발하거나 운행한 때	법제24조	20만원	20만원	20만원	20만원	20만원	20만원	20만원	20만원	20만원	10만원	20만원		
아. 승객이 승·하차하기 전에 출발하거나 하차할 승객이 있음에도 불구하고 정차하지 아니하고 정류소를 통과한 때	법제24조	20만원	20만원	20만원		20만원	20만원							
자. 운행하기 전에 점검 및 확인을 하지 아니한 때	법제24조	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	6만원	10만원		
차. 차량정비, 운전자의 과로방지 및 정기적 차량운행 금지등 안전수송을 위하여 발하는 명령에 위반하여 운행한 때	법제24조					20만원	20만원							
13. 사업개선 명령을 이행하지 아니한 때	법 제25조· 법 제56조· 법 제55조의7	120만원	120만원	120만원	120만원	120만원	120만원	120만원	120만원	120만원	60만원	120만원	60만원	120만원
14. 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 자동차운송사업 또는	법 제27조· 법 제55조의12	360만원	360만원	360만원	360만원	360만원		360만원	360만원	360만원	180만원	360만원		360만원

자동차대여사업의 관리를 위탁한 때														
15. 사업의 양도·양수 및 법인의 합병														
가. 인가를 받지 아니 하거나 신고를 하 지 아니하고 사업 을 양도하거나 양 수한 때	법제28조· 법제55조· 법제55조의 12	360 만원	360 만원	360 만원	360 만원	360 만원	360 만원	360 만원	360 만원	360 만원	180 만원	360 만원	360 만원	360 만원
나. 인가를 받지 아니 하거나 신고를 하 지 아니하고 법인 인 자동차운송사 업자, 자동차운송 알선사업자 또는 자동차대여사업자 가 법인을 합병한 때	법제28조· 법제55조· 법제55조의 12	360 만원	360 만원	360 만원	360 만원	360 만원	360 만원	180 만원	360 만원	360 만원	180 만원	360 만원	360 만원	360 만원
16. 운수종사자의 후생 복지시설														
가. 운수종사자의 후 생복지시설을 마 련하지 아니한 때	법제24조 제5항	90 만원	90 만원	90 만원	90 만원	90 만원		90 만원	90 만원	90 만원	45 만원	90 만원		
나. 운수종사자의 후 생복지시설이 기 준에 미달한때	법제24조 제5항	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원		60 만원	60 만원	60 만원	30 만원	60 만원		
17. 운전자의 자격등 필요한 요건을 갖 추지 아니한 자를 운전에 종사하게 한 때	법 제33조의4	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	30 만원	60 만원		
18. 운전자의 취업 및	법 제23조	15	15	15	15	15		15	15	15	15	15		

퇴직현황등의 보고 의무에 위반하거나 허위로 보고한 때		만원	만원	만원	만원	만원		만원	만원	만원	만원	만원		
19. 운수종사자가 교육 을 이수하는데 필 요한 조치를 하지 아니한 때	법 제33조의7 제3항	30 만원	30 만원	30 만원	30 만원	30 만원	30 만원	30 만원	30 만원	30 만원	15 만원	30 만원		
20. 보고·검사 가. 지정된 기일내에 보고 또는 서류제 출의 명령을 이행 하지 아니한 때	법제70조 제1항	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	10 만원	20 만원	20 만원	20 만원
나. 장부·서류 기타물 건의 검사를 거 부·방해 또는 기 피한 때	법제70조 제2항	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	30 만원	60 만원	60 만원	60 만원
다. 질문에 응하지 아 니하거나 허위의 진술을 한 때	법제70조 제2항	40 만원	40 만원	40 만원	40 만원	40 만원	40 만원	40 만원	40 만원	40 만원	20 만원	40 만원	40 만원	40 만원
21. 자동차의 외측에 사용자의 명칭 또 는 기호 기타 교통 부령으로 정하는 사항을 표시하지 아니한 때	법 제71조	20 만원	20 만원	20 만원	20 만원	10 만원	10 만원	10 만원	10 만원	10 만원	6 만원	10 만원		
22. 빈번한 교통사고 가. 5대이상의 차량을 보유한 자동차운 송사업자로서 다 음의 산식에 의하 여 산출한 당해연 도의 교통사고의	법 제31조 제1항제5호	500 만원	500 만원	500 만원	500 만원	500 만원		500 만원	500 만원	500 만원	250 만원	500 만원		

[illegible]

나. 5대미만의 차량을 보유한 자동차운 송사업자가 당해 교통사고일 이전 1년간에 일으킨 교통사고건수가 1 이상일 때	법 제31조	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	60 만원	30 만원	60 만원		
23. 버스노선의 개설명 령을 받은 자동차 운송사업자가 개설 명령노선에서 1개 의 교통사고로 2 인이상 7인이하의 사망자가 발생하거 나 6인이상 19인 이하의 중상자가 발생하는 중대한 교통사고를 일으킨 때	법 제31조 제1호		500 만원											
24. 대중교통운영개선 명령의 위반 가. 대중교통운영개선 명령중 중대한 사 항을 위반한 때 나. 대중교통운영개선 명령중 경미한 사 항을 위반한 때	법 제31조 법 제31조	500 만원 90 만원	500 만원 90 만원	500 만원 90 만원		500 만원 90 만원	500 만원 90 만원							

비고 : 1. 제5호가목의 규정을 적용함에 있어서는 동목각호의 각 위반행위별로 구분하여 산정하되, 각 위반행위별로 동일위반행위의 회수가 최초위반행위를 한날부터 1년 이내에 1회이상인 경우에는 그 추가위반회수(과징금의 부과처분이 이루어진 위반행위의 회수를 제외한다) 1회당 위표의 처분 기준금액의 50%를 가산하여 일괄처분한다.

2. 제22호의 규정에 의한 교통사고건수의 산정은 경상사고인 경우에는 0.3건, 중상사고인 경우에는 0.7건, 사망사고인 경우에는 1건으로 계산한다.

3. 천재·지변 기타 불가항력의 사유로 발생한 위반행위에 대하여는 위표의 처분대상에서 제외한다.